Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 13ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:( )

Processo nº 0021658-43.2023.8.17.2001

AUTOR(A): ISA MARIA RIBEIRO CORREIA DE ARAUJO

RÉU: BRADESCO SAÚDE S/A

SENTENÇA

Vistos etc

ISA MARIA RIBEIRO CORRÊA DE ARAÚJO ajuizou ação em face de **BRADESCO SAÚDE S/A** buscando: i) o restabelecimento do contrato de assistência à saúde do qual era beneficiária na condição de dependente de sua genitora, respeitadas as mesmas condições e coberturas contratadas, sem exigência de novo prazo de carência; ii) a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em razão do cancelamento abusivo do contrato.

Afirma, em síntese, que:

a) é beneficiária, desde 29.10.1993, de contrato de assistência à saúde individual/familiar administrado pela demandada, na qualidade de dependente de sua falecida genitora, Srª Cirlene da Silva Ribeiro;

b) encaminhou e-mail à ré 2.2.2023 para cientificá-la acerca do falecimento da titular do contrato, ocorrido em 11.12.2012, e solicitar a manutenção da apólice;

c) acusado o recebimento do e-mail em 3.2.2023, a operadora demandada não apresentou qualquer resposta à autora, cancelando o contrato de assistência à saúde em questão;

d) deixou de receber os boletos para pagamento do plano desde janeiro de 2023, encontrando-se desamparada;

e) por contar atualmente com 57 (cinquenta e sete) anos, terá enorme dificuldade em aderir a novo plano de saúde, vendo-se na iminência de ficar privada da utilização de serviço saúde suplementar.

Pede que, em sede de tutela de urgência, este juízo determine que a demandada mantenha sua condição de beneficiária do contrato de assistência à saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial, mediante a assunção do pagamento da parcela correspondente, nas mesmas condições oferecidas até o falecimento de sua genitora.

Junta documentos.

As custas e despesas processuais, no valor de R$236,66 (duzentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), foram adiantadas pela autora em 3.3.2023 (ID 127162339).

Proferida decisão (id 127271516), oportunidade em que fora deferida a tutela de urgência pleiteada, determinando que a empresa demandada (i) restabeleça, no prazo de 24 (vinte quatro horas), o contrato de assistência à saúde 'Individual Multi Top Quarto – Seguro Viagem – Rede Nacional' – apólice 113490, com a consequente emissão de boletos bancários em nome da autora. Ato contínuo, também foi fixada multa em caso de descumprimento da medida bem como citação da parte ré para apresentar resposta e, em seguida, ambas as partes também devem ser intimadas para especificar se há provas ainda a produzir.

Custas adimplidas.

Despacho de id 128350675 designando audiência de tentativa de conciliação.

Petição da parte autora informando o descumprimento da tutela.

Comprovação do cumprimento da tutela e apresentação da contestação (id 128920794), suscitando, no mérito, que a apólice foi cancelada em virtude da autora não se enquadrar como dependente elegível nos termos da cláusula 16, subitem 16.1, das Condições Gerais, a saber, o cônjuge, os filhos solteiros de até 24 anos e os filhos inválidos de qualquer idade. Aduz ainda a inexistência de previsão contratual no tocante à transferência de titularidade, sendo tal procedimento, inclusive, vedado pela legislação, conforme disposto pelo art. 35, §5º da Lei nº 9.656/98. Rechaça também a tese dos danos morais pleiteados em face da legitimidade de suas ações.

Após petição informando o descumprimento da tutela, foi apresentada petição da suplicada informando o seu cumprimento (ID 134302855).

Decisão de id 135419213 constando a informação de que os boletos referentes ao plano de saúde da autora deverão ser encaminhados ao endereço Rua da Aurora, n.º 1295, Apto. n.º 2401, Edifício Cais da Aurora, Santo Amaro, Recife – PE, CEP 50030-23.

Réplica apresentada, ratificando os termos já expostos (141148856), reiterando a informação de descumprimento da tutela.

Manifestação das partes pugnando o julgamento da lide.

Assim, vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

O feito apresenta-se suficientemente instruído e comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC, por não haver necessidade de dilação probatória.

Constata-se que entre a segurada e a requerida existe uma relação contratual, gerida pelas disposições concernentes aos contratos em geral, bem como pela legislação consumerista.

Vislumbra-se que a parte ré atua no mercado prestando serviços de assistência médico-hospitalar, mediante remuneração paga pelos usuários que contratam estes serviços, por meio de um contrato de adesão.

Bem como, cumpre registrar que é pacífico o entendimento de que os contratos de planos de saúde são contratos de adesão e, por configurarem relação de consumo, submetem-se às regras impostas pelo Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, pretende a parte autora na condição de dependente de sua falecida genitora o reconhecimento do direito de manter o plano de saúde nas mesmas condições e caraterísticas do contratado com a titular falecida ou alternativamente houvesse a migração para apólices distintas e individuais, a fim de que haja a solução de continuidade do vínculo jurídico, com aproveitamento da mesma cobertura contratual.

A parte ré menciona que o cancelamento do plano decorreu da qualificação de dependente da parte autora apta a permanecer no plano. Como exposto em sede de liminar, a continuidade do plano de saúde em relação a dependente, no caso de morte do titular, e sem limitação de prazo, está albergada no art. 30, §3 da Lei nº 9656/98 (Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde).

Ademais, para os casos de morte do titular do plano de saúde, a ANS editou a Resolução Normativa nº 279, de 24 de novembro de 2011, que dispõe sobre a regulamentação dos artigos30 e 31 da Lei nº 9.656/1998, assim prevê em seu Art. 8º:

> Art. 8º Em caso de morte do titular é assegurado o direito de manutenção aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de assistência à saúde, nos termos do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998.

E, ainda que não houvesse previsão contratual, revela que não seria razoável, ante o falecimento do titular do contrato, que sua dependente ficasse privada e desassistida, abruptamente, da cobertura médico-hospitalar de vinha desfrutando, sem que a empresa ré lhe possibilitasse alternativa para a manutenção do vínculo contratual.

A própria súmula do Egrégio Tribunal de Justiça, Súmula 102 do TJPE, prevê a possibilidade de manutenção do plano de saúde embora sua redação faça menção ao regime de plano de saúde coletivo:

> Extinto o vínculo laboral do segurado em regime coletivo empresarial, a operadora de saúde deve lhe dispor plano ou seguro na modalidade individual ou familiar, sem novos prazos de carência e no mesmo valor da contraprestação.

Desse modo, tenho que a negativa da reclamada em transferir a parte autora para outras apólices, com a preservação das carências superadas e coberturas do contrato originário, constitui conduta ilegítima.

Cumpre destacar que segundo o exposto nas razões da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco é falho o argumento da parte ré de que a decisão de liminar deveria ser revogada, em face do direito da parte autora na remissão, já que a ação foi ajuizada em virtude de o plano ter sido cancelado, não havendo continuidade no contrato.

Cabe de igual modo mencionar que não há dúvidas de que os planos de saúde, hoje, são praticamente indispensáveis à proteção da saúde física e mental dos beneficiários, sobretudo em casos de urgência/emergência – portanto, a ausência do pacto, poderá causar dano irreversível pela impossibilidade de acesso aos benefícios fornecidos pelos réus.

É oportuno também expor, em relação ao pedido de manutenção do vínculo na modalidade individual, que o art. 1º da Resolução do CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR (CONSU) nº 19 estabelece que compete as operadoras de plano de saúde disponibilizar plano na modalidade individual, no caso de cancelamento do benefício originariamente coletivo empresarial, ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados. Vejamos:

> Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Igualmente acerca da migração e adaptação de plano de saúde em questão a ANS editou a resolução nº 254, que especialmente no art.15, inciso III, expõe que a faixa de preço a ser cobrada pela prestação do serviço, ou seja, o valor da mensalidade do plano de assistência à saúde de coletivo para individual tem que ser igual ou inferior ao patamar em que se enquadra o valor do plano de origem. É o que se vislumbra:

> Art. 15 Para o exercício do direito previsto no artigo anterior, é necessário que o plano de destino atenda aos seguintes requisitos:
>
> ...
>
> III – sua faixa de preço seja igual ou inferior à faixa de preço em que se enquadra o valor do plano de origem, considerada a data da assinatura da proposta de migração, na forma prevista no Anexo da RN nº 186, de 2009.

Faz jus lembrar que a Súmula Normativa nº 13 da ANS não prevê qualquer tipo de distinção entre os dependentes de planos de saúde, para fins de continuidade do contrato familiar após a morte do titular e findo o período de remissão, exigindo apenas que constem como dependentes no plano de saúde. E observo que ao tempo da morte do titular do plano de saúde, a autora, independentemente da idade que possuía, era dependente sim do plano de saúde, e somente após a informação da morte da falecida é que fora excluída do plano de saúde, visto que, mesmo após o implemento da idade de 24 anos, a titular falecida continuou a fazer o pagamento de suas cotas.

Corroborando o entendimento acima aludido, seguem os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NATUREZA DO CONTRATO. INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE AO DEPENDENTE INSCRITO. 1. A convicção dos magistrados das instâncias ordinárias quanto à natureza individual ou familiar do contrato do plano de saúde decorreu da análise do conjunto fático-probatório e da interpretação das cláusulas contratuais, esbarrando o acolhimento da pretensão recursal nos óbices previstos nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 2. O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS). 3. Agravo interno não provido.
>
> (STJ. AgInt no AREsp 771.016/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017)

> APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO EMPRESARIAL PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO DE PLANO COLETIVO PARA INDIVIDUAL, SEM CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA E COM A MANUTENÇÃO DA ÚLTIMA MENSALIDADE SATISFEITA NO CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. INCIDÊNCIA DAS RESOLUÇÕES CONSU 19 E 254 DA ANS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Lide que deve ser julgada à luz do Código de Defesa do Consumidor, diante da evidente relação de consumo nos contratos de planos de saúde, de acordo com a súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. Julgado de primeiro grau que julgou procedente o pedido autoral para determinar que a operadora de plano de saúde permitisse a migração da autora do plano coletivo para o individual, com a manutenção das mesmas características de cobertura, sem o cumprimento de prazos de carência e, sobretudo, com a assunção da integralidade da mensalidade satisfeita no último mês de vigência do plano coletivo empresarial resilido. Alegação recursal quanto impossibilidade de manutenção da contraprestação referente ao plano cancelado, sob pena de se ferir o equilíbrio contratual, que não pode ser acatada. Desequilíbrio na antiga relação com o Município que não pode ser repassada ao consumidor, sob pena de onerosidade excessiva. Resoluções 19 do CONSU e 254 da ANS que tratam da migração para um novo plano de saúde no caso da extinção do vínculo ou do contrato anterior, e autorizam que isso seja feito sem a nova contagem do período de carência, desde que o plano de destino seja do tipo individual ou familiar, ou, ainda, coletivo por adesão e compatível com

o plano de origem, bem como que a faixa de preço seja igual ou inferior ao patamar em que se enquadra o valor do plano de origem, considerada a data da assinatura da proposta da migração, de modo a impor o primeiro reajuste somente doze meses após a vigência do novo contrato. Rescisão unilateral do contrato por parte da operadora de plano de saúde que a obriga a disponibilizar aos seus segurados a migração para plano de saúde individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de prazos de carência, com preços compatíveis com os praticados no plano coletivo. Incidência do Estatuto Consumerista nos contratos relativos a plano de saúde, assim como em toda relação de consumo, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer a natureza e a finalidade da avença, conforme se deflui da leitura do artigo 47 do referido Diploma. Norma que visa impedir que o segurado, em virtude de um cancelamento ao qual não deu causa, seja surpreendido com a obrigação de custear quantia superior à anteriormente vigente, e, por conseguinte, dificultar ou mesmo inviabilizar a manutenção do plano. Sentença que não se apresenta extra petita, tendo em vista que, se a própria apelante afirma ser da essência da migração o fato de o consumidor assumir a obrigação que anteriormente era cumprida pelo contratante coletivo, a imposição o pagamento decorre de forma lógica e legal do acolhimento do pedido de migração. Pedido contraposto que não merece ser acatado, uma vez que eventuais prejuízos sofridos pela operadora de plano de saúde no decorrer do contrato com a Prefeitura de Itaperuna, não pode, em hipótese alguma, ser repassada ao usuário do plano, parte hipossuficiente na relação, por se tratar de circunstância que não se coaduna com os princípios da boa-fé e da equidade, previsto no Código de Defesa do Consumidor. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Processo: APL 00028468720128190026 RJ 0002846-87.2012.8.19.0026, Relator(a): DES. ALCIDES DA FONSECA NETO, Julgamento: 26/03/2014, Órgão Julgador: VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Publicação: 16/04/2014 13:36)

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINARES: COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA- INOCORRÊNCIA. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL EXTINTO - OBRIGAÇÃO DE OFERECIMENTO DE CONTRATO INDIVIDUAL SUBSTITUTO - DIREITO DO CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO FINAL DO SERVIÇO. IMPEDIMENTO DE RESCISÃO UNILATERAL PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS - INTELIGÊNCIA DAS LEIS 8.078/90 E 9656/98. APELO IMPROVIDO. Na hipótese, não mais persiste a discussão de cláusulas contratuais inseridas no contrato coletivo julgado extinto. A questão posta em apreciação nesta instância revisora diz respeito ao direito material subjacente dos beneficiários finais do plano de saúde, não estando desse modo sob o manto da coisa julgada. Preliminar rejeitada. A decisão açoitada deu-se nos exatos termos da pretensão perseguida. Preliminar de decisão extra petita rejeitada. No caso, tendo a empregadora deixado de ter co-participação no pagamento das mensalidades antes mesmo da extinção do contrato originário e sendo oferecido tacitamente pela apelante, prestadora do serviço, contrato individual substituto, restou esta impedida de rescindir unilateralmente tal contrato, à luz das normas protecionistas inscritas no C.D.C e Lei 96556/98, pois, em causa, o direito a que se pretende proteger envolve a saúde, bem elevado à condição de direito fundamental do homem, pela Constituição Federal. Noutro viés, em se tratando de contrato de trato sucessivo e reconhecidamente de adesão, onde o consumidor, apelado, não pode discutir as cláusulas contratuais, é de ser mantido o direito de receber a prestação do serviço contratado, na forma de contrato individual, nas mesmas condições que gozava a partir da transmutação. Apelo Improvido. (TJPE - Apelação Cível nº 153616-7, Relator Des. Sílvio de Arruda Beltrão, 3ª Câmara Cível, julgado em 06/11/2008).

Portanto, haja vista a ré ter descurado de sua obrigação, ao não conceder claramente a filha da segurada a possibilidade de continuidade no plano, nas mesmas condições originais do contratado por sua falecida mãe, incorreu conduta ilícita, devendo ser responsabilizada pela manutenção do plano até a presente data, nos moldes

da decisão que antecipou os efeitos da tutela.

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral, quanto à alegação da ré de que não existem elementos configuradores do dever de indenizar por falta dos requisitos a ensejar abalo a honra, boa-fé subjetiva ou dignidade da pessoa, não merece prosperar.

Assim, patente a dor moral, causada pela aflição psicológica, em razão da ausência de perspectiva de manutenção do plano de saúde da autora, embora tenha confiado na realização da cobertura contratada, que sem justificativa, e de forma abusiva, as demandadas cancelaram o plano de saúde. Prejudicados, assim, o princípio da boa-fé objetiva e da proteção à confiança, uma vez que a ré tinha assegurado a cobertura, sendo admissível o pedido de indenização a título de dano moral.

Pois bem, estabelecida a responsabilidade da demandada, nos resta aplicar uma reprimenda capaz de minorar as consequências do mal causado ao demandante que sofreu constrangimento em face da negativa de tratamento de saúde por conta da má prestação dos serviços das demandadas. De outro lado, que também sirva de impacto suficiente para dissuadi-las de promover igual procedimento, forçando-a a adotar uma cautela maior diante de situações como a descrita nos autos.

Deve-se atentar que a mensuração da compensação pecuniária a ser deferida à atingida por ofensas de natureza moral, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento da ofensora e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das partes envolvidas, e nem, tão inexpressivo, que redunde em uma nova ofensa à ofendida.

Consideradas essas circunstâncias, em vista do caráter pedagógico da condenação no entrechoque com a condição socioeconômica da ofendida e o potencial econômico das ofensoras e do critério da razoabilidade, entendo justa a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em caso semelhante, vêm se manifestando o Egrégio TJDF pelo cabimento de danos morais. Vejamos:

> CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO. CONSUMIDOR. DEPENDENTE. IDOSO. TITULAR. MORTE. MANUTENÇÃO. SERVIÇO. ART. 30, §3º, DA LEI N. 9.656/98. RECUSA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. VALOR ABSOLUTO. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, CPC/2015. APLICABILIDADE. 1. Na espécie, aplica-se o regramento do Código de Defesa do Consumidor, pois a ré se enquadra na qualidade de fornecedora de serviços de saúde, enquanto a autora, por sua vez, é destinatária final desses serviços. 2. De acordo com o art. 30, § 3º, da lei nº 9.656/98, está assegurado aos dependentes o direito de manter sua condição de beneficiário de plano de saúde, mesmo após a morte do titular, sem limitação de prazo. 3. A recusa injustificada do plano de saúde em fornecer cobertura gera dano moral, pois essa negativa aumenta a aflição psicológica e angústia da pessoa, em razão da ausência de perspectiva de

tratamento, principalmente, por se tratar de pessoa idosa. 4. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Verba honorária majorada. Percentual aplicado sobre o valor fixado anteriormente. Inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015.

6. Recurso da ré conhecido e desprovido. 7. Recurso da autora conhecido e provido. (Acórdão n.1020405, 20160110074717APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 31/05/2017. Pág.: 233/242)

Ademais, ressalta esse Juízo que no descumprimento da tutela concedida a parte autora, o cálculo da multa diária apenas será objeto de análise na fase de cumprimento de sentença.

ISSO POSTO, com fundamento no art. 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para condenar a demandada a pagar a autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que após o trânsito em julgado, deverá ser corrigida monetariamente de acordo com os índices da tabela do ENCOGE, a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e devendo ser acrescida de juros moratórios, no percentual de 1% ao mês, a partir da data desse julgamento (Resp nº 903.258/RS, art.406 do Código Civil c/c art.161, § 1o do CTN), bem como, determino que a ré deve ser condenada na obrigação de fazer, requerida a título de tutela, e deferida na decisão de identificador de nº 127271516, ratificando a decisão de tutela de urgência, de forma que determino a manutenção do vínculo de saúde da autora NA MODALIDADE INDIVIDUAL, com todos os direitos inerentes ao contrato original, sem a necessidade de cumprimento de novo prazo de carência, e com preços compatíveis aos praticados no plano coletivo.

Condeno a parte ré, ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, estes fixados em 10 % sobre o valor da condenação pecuniária.

P.R.I. Se interposto recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça.

Ficam as partes advertidas que o manejo de aclaratórios reconhecidos manifestamente protelatórios, ensejará na aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.

RECIFE, 19.04.2024

Maria Betânia Martins da Hora

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: MARIA BETANIA MARTINS DA HORA ROCHA
19/04/2024 10:21:06
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 167903307

24041910210668500000163951876

IMPRIMIR GERAR PDF